



PODER JUDICIAL DE CÓRDOBA

SALA 3 CAMARA DEL TRABAJO -SEC. 5

Protocolo de Autos

Nº Resolución: 193

Año: 2020 Tomo: 2 Folio: 400-407

EXPEDIENTE SAC: 9279099 -



- SONZINI, NAHUEL ANTONIO C/ ANJOR SA - MEDIDA

AUTOSATISFACTIVA

AUTO NUMERO: 193. CORDOBA, 13/10/2020. Y VISTOS: Estos autos caratulados: SONZINI, NAHUEL ANTONIO C/ ANJOR SA MEDIDA AUTOSATISFACTIVA, Expte.Nº 9279099, de los que resulta: **I)** Que con fecha 25/06/2.020 comparecen los Dres. Eduardo Andrés Piscitello y Santiago Andrés Vercellone en su carácter de apoderados de la demandada ANJOR S.A. e interponen incidente de nulidad en contra de la notificación librada y oficio diligenciado en autos en relación al Auto Nº 51 del 16/06/2.020. Sin perjuicio de ello, interponen recurso de apelación en contra de la resolución de referencia, en cuanto resuelve *“Hacer lugar a la medida Autosatisfactiva promovida por Nahuel Antonio Sonzini, declarando la nulidad del despido invocado por ANJOR SA, debiendo reinstalarse a sus tareas habituales en el plazo de 24 hs., bajo apercibimiento de aplicar astreintes en la suma de 2 “ius” diarios hasta su efectivización, con costas. Regular los honorarios de la Dra. María Martha Terragno en la suma de veintidós mil novecientos pesos (15 IUS). PROTOCOLICESE Y HAGASE SABER.”*. Como primer agravio, expresan que la resolución recurrida es arbitraria y no ajustada a derecho, toda vez que por vía cautelar denominada como “autosatisfactiva” resuelve en forma inaudita, sin participación de su representada, lo que debería ser materia de un hipotético juicio principal. Que desconoce y vulnera disposiciones constitucionales del debido proceso y defensa en juicio y disposiciones procesales respecto a la naturaleza y alcances de dicha medida. Que las medidas cautelares en

Expediente SAC 9279099 - Pág. 1 / 16 - Nº Res. 193

general y en particular las autosatisfactivas, por su naturaleza jurídica deben poseer un carácter excepcional en su aplicación, al llevar inmersa un anticipo de jurisdicción en su

admisión. Citan jurisprudencia aplicable. Resaltan que el a quo resolvió además de la reinstalación, la nulidad del despido de ANJOR S.A., por lo que, incurre en un doble vicio: la desnaturalización de la medida cautelar asignándole efectos que no posee y resolviendo en forma inaudita el fondo de la cuestión al declarar que el supuesto despido es nulo. Que la cuestión esta zanjada desde el comienzo, sin participación procesal de la demandada y sin derecho a ser oída. Que además, apercibe la aplicación de astreintes cuando los mismos están reservados para la hipótesis de incumplimiento de la sentencia principal firme, no para castigar la inobservancia de una cautelar anticipada y no prevista. Como segundo agravio, manifiestan que la decisión carece de fundamentación valedera que legitime lo resuelto. Que el juzgador confunde el despido sin causa con la extinción del contrato de trabajo a plazo indeterminado que se encuentra dentro de período de prueba conforme lo dispone el art. 92 bis de la L. C. T. Que le asigna una misma identidad a dos institutos diferentes, incluyéndolo dentro de la prohibición dispuesta por el Dto. 329/20 y declarando su nulidad. Que el actor había ingresado a trabajar a la empresa el día 02/03/2.020, bajo la modalidad de contrato a período de prueba a tiempo indeterminado y registrado en el alta de A. F. I. P. dentro del período de prueba (art. 92 bis de la L. C. T.). Que se desvinculó de la misma por extinción del vínculo que le fuera notificada mediante nota de fecha 14/04/2.020 en los términos del artículo referido. Que la decisión de la demandada no constituye un despido en sí mismo. Que la normativa citada hace referencia a la facultad de cualquiera de las partes de extinguir la relación laboral sin consecuencia indemnizatoria alguna. Que la decisión de finalizar el contrato en dicha etapa no puede ser considerada un despido, toda vez que se encuentra dentro de la parte preparatoria o inicial del contrato de trabajo de plazo indeterminado, período dentro del cual no ha alcanzado la estabilidad propia de dicha figura ni el carácter de permanente. Que esa facultad bilateral durante esta etapa inicial se traduce en el hecho de que

Expediente SAC 9279099 - Pág. 2 / 16 - N° Res. 193

cualquiera de las partes, durante su vigencia, pueda optar por la rescisión del contrato de manera unilateral sin que se deriven consecuencias de dicha decisión. Que la pretensión del actor y la resolución adoptada por el a quo constituyen un exceso ajeno a la redacción estricta de la norma y un abuso que vulnera diversas disposiciones de raigambre constitucional, en especial la libertad de contratación, que afectan la validez formal y sustancial misma de dicha norma dictada por el P. E. N. tornándola inconstitucional en este supuesto especial. Citan doctrina. Expresan que la desvinculación que medió entre ANJOR S.A. y el Sr. Sonzini, al encontrarse dentro del período de prueba dispuesto por el art. 92 bis de la L. C. T. no puede ser considerada como alcanzada por la prohibición establecida por el D. N. U. 329/20, toda

vez que no se trata de un despido sino de un modo diferente de extinguir el contrato de trabajo que se encuentra en su etapa condicional y preparatoria. Citan jurisprudencia aplicable. Seguidamente, alegan que también resulta agravante la circunstancia de que se admitiera la cautelar y se librara el oficio correspondiente, en violación del art. 459 del C. de P.C. y C. que impone como recaudo previo e imperativo, que el solicitante preste fianza o contracautela suficiente. Que su mandante ha sido requerida en términos perentorios a cumplimentar un oficio con una medida cautelar, que ha sido librado sin cumplir uno de los recaudos esenciales para su validez. Que la resolución dictada y el posterior libramiento del oficio, configuran actos procesales nulos y carentes de eficacia jurídica. A continuación, denuncian que la demandada ha debido implementar una nueva suspensión de actividades que alcanza a la totalidad del personal de operarios de shop en estaciones de servicios, representados por el SINPECOR, y que tiene lugar a partir del 30/01/2020 con el pago de una asignación no remunerativa del monto equivalente al 75% del haber neto. Acompañan documental. Finalmente, formulan reserva del caso federal y del recurso extraordinario de apelación e inconstitucionalidad ante la C. S. J. N. **II)** Que mediante proveído de fecha 25/06/2020, el a quo ordena no hacer lugar el incidente de nulidad intentado y tiene por interpuesto el recurso de apelación, del que corre vista a la contraria por el término de ley conforme art. 96 de la ley

Expediente SAC 9279099 - Pág. 3 / 16 - N° Res. 193

7987. **III)** Que con fecha 13/07/2020 comparece el actor Sr. Nahuel Antonio Sonzini con el patrocinio letrado de la Dra. María Martha Terragno y contesta el traslado de la apelación incoada por la demandada. Respecto del primer agravio esgrimido, destaca que los procesos urgentes surgieron como un nuevo género procesal con el fin de atender más al inminente daño que al peligro en la demora. Que evitan justamente la irreparabilidad del bien jurídico merecedor de tutela, solucionando la urgencia frente a los requisitos del reconocimiento del derecho que se presenta con una alta intensidad. Que las exigencias son mayores a los procesos cautelares que exigen la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. Que no cabe dudas en el caso de autos que existe lesión a un derecho que cuenta con tutela constitucional y legal en la emergencia, del daño ya consumado y de la urgencia en la respuesta jurisdiccional para que dicho derecho no se torne ilusorio o de imposible cumplimiento. Que la urgencia y el daño cierto, así como la irreparabilidad que genera no tener trabajo, se encuentra ínsita como finalidad en la sanción del Decreto 329/2020, prorrogado por el Decreto 487/2020. Que el proceso urgente innovativo dispuesto resulta absolutamente ajustado frente al derecho invocado y a los fines de evitar la extensión del daño, resultando impostergable la intervención del juez a los efectos de hacer cumplir lo que

la norma prescribe, esto es, dejar sin efecto los despidos dispuestos en el marco de la norma temporal y de emergencia que los prohíbe. Cita jurisprudencia. Resalta que la espera de un proceso ordinario, tornaría ilusorio el derecho conculcado, toda vez que no puede pretenderse que el actor espere por lo menos tres años para obtener el empleo que reclama. Respecto del segundo agravio expuesto por la demandada, expresa que la doctrina y jurisprudencia mayoritaria mencionan que la prohibición de despidos contenida en el art. 2 del D. N. U. 329/20 y su prórroga, protegen a todos los trabajadores dependientes, incluyendo a los que se encuentran atravesando el período de prueba, como el caso del actor. Que el derecho a trabajar se enmarca en un contexto normativo y jurisprudencial más amplio que exige reconocer la necesidad de verificar la causalidad del despido. Que la demandada ha despedido

Expediente SAC 9279099 - Pág. 4 / 16 - N° Res. 193

sin causa alguna al actor, sin realizar siquiera una sola mención a su idoneidad por lo que, no ha justificado el despido, amparándose en el art. 92 bis para desprenderse de un trabajador sin invocación de causa y sin derecho a indemnización. Cita doctrina y jurisprudencia aplicable. Expresa que la accionada no objetó la constitucionalidad del Decreto 329/2020 y su prórroga. Que éste contempla la prohibición de despedir sin establecer discriminación alguna sobre el tipo de contrato o modalidad de trabajo, por lo que, la relación mantenida entre el actor y la demandada se encontraba incluida. Finalmente, en relación al tercer agravio planteado, menciona que la recurrente confunde nuevamente los diversos procesos urgentes, remitiéndose a las razones dadas al contestar el primer agravio. **IV)** Que mediante proveído de fecha 14/07/2020, se tienen por contestados los agravios por la parte actora y se ordena elevar las presentes actuaciones a los fines del art. 97 de la L. P. T. **Y CONSIDERANDO:** Que, remitida la causa a este Tribunal, avocado el mismo, notificado, firme el proveído respectivo, con la integración del Sr. Vocal de la Sala Segunda del Trabajo Dr. Luis Fernando Farías, queda en estado de ser resuelto, en los términos y bajo las previsiones del Acuerdo Reglamentario N° 1629 Serie “A” dictado por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia con fecha 06/06/2020. **A LA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SR. VOCAL FEDERICO G. PROVENSALE, DIJO:** **I)** En primer término corresponde reexaminar la procedencia formal del remedio interpuesto y concedido por el titular del Juzgado de Conciliación de Sexta Nominación, ya que es facultad de la alzada conocer acerca de las condiciones de admisibilidad (art. 89, 2ª parte de la ley 7987), verificándose que, conforme lo prescripto por el art. 85 ib. el recurso ha sido presentado por quien tiene derecho a hacerlo. No estando la acción interpuesta tipificada de manera formal en la legislación procesal, su resolución no puede encontrarse dentro de las declaradas expresamente apelables; no obstante lo cual

considero que la apelación articulada por la parte demandada resulta formalmente procedente en términos del art. 94 de la ley 7987 en cuanto se funda desde su perspectiva en un gravamen irreparable, el que ha sido definido en doctrina como aquél que no admite una ulterior

Expediente SAC 9279099 - Pág. 5 / 16 - N° Res. 193

reparación por la inexistencia de vías recursivas idóneas para ello o por el que dicha reparación resulte tardía, insuficiente o imposible por su magnitud y circunstancias de hecho (Campazzo, Rosanna Graciela en “Ley Procesal del Trabajo de la Provincia de Córdoba”, dirigida por Ricardo F. Seco, Tomo II, Ed. Advocatus, Córdoba, 2008, pág. 367). En virtud de ello, corresponde su tratamiento. II) De las constancias de la causa surge que la acción intentada se enmarca dentro de los llamados “procesos urgentes”. Estas acciones son de recepción en aquellos casos en donde las demoras de los carriles procesales comunes llevarían a la pérdida del derecho o a la irreparabilidad futura del daño causado. Así se ha definido como: “...una providencia dictada en un proceso autónomo, generalmente inaudita parte, que tiene como fin la satisfacción definitiva de una pretensión de urgente necesidad. Requiere un interés tutelable manifiesto y la necesidad de que exista una tutela inmediata imprescindible” (Procesos Urgentes: Despacho Interino de Fondo y Medida Autosastifactiva. Dra. Verónica Marcellino, publicado en revista Catorce bis, año XV, n° 45). III) Según constancias obrantes el a quo por auto número cincuenta y uno de fecha 16/06/2020 resuelve: “... Hacer lugar a la medida Autosatisfactiva promovida por Nahuel Antonio Sonzini, declarando la nulidad del despido invocado por ANJOR S.A., debiendo reinstalarse a sus tareas habituales en el plazo de 24hs., bajo apercibimiento de aplicar “astreintes” en la suma de 2”ius” diarios hasta su efectivización; con costas...”. Frente al mismo se agravia el apelante expresando agravios, así sostiene: “...La resolución recurrida es arbitraria y no ajustada a derecho, toda vez que por vía cautelar denominada como “autosatisfactiva” resuelve en forma inaudita, sin participación de esta parte, lo que debería ser materia de un hipotético juicio principal, desconociendo y vulnerando disposiciones constitucionales del debido proceso y defensa en juicio de nuestra mandante, vulnerando, además, disposiciones procesales respecto a la naturaleza y alcances de dicha medida...Resuelve “inaudita parte” y vía cautelar, lo que es materia de una hipotética demanda principal. Recuérdese que el A Quo resolvió además de la reinstalación, la nulidad del despido de ANJOR SA. Es decir,

Expediente SAC 9279099 - Pág. 6 / 16 - N° Res. 193

incurrir en un doble vicio; la desnaturalización de la medida cautelar asignándole efectos que no posee y resolviendo en forma inaudita el fondo de la cuestión al declarar que el “supuesto despido” es nulo. En definitiva, la cuestión esta zanjada desde el comienzo, sin participación

procesal de Anfor y sin derecho a ser oído. La nulidad y arbitrariedad es evidente y palmaria... Apercibe la aplicación de astreintes cuando los mismos están reservados para la hipótesis de incumplimiento de la sentencia principal firme, no para castigar la inobservancia de una cautelar anticipada y no prevista...Pero en el presente caso, el yerro aún es más grave toda vez que el Juez a quo ha resuelto por dicha vía cautelar el fondo, al declarar la nulidad del acto considerando que el despido es nulo conforme lo dispone el Decreto N°329....". Luego agrega: *"...la decisión de VS carece de fundamentación valedera que legitime lo resuelto....existe otra arbitrariedad en lo resuelto por el A Quo, que atañe al fondo del debate y que consiste en confundir al despido sin causa con la extinción del contrato de trabajo a plazo indeterminado que se encuentra dentro de periodo de prueba conforme lo dispone el art. 92 bis de LCT....En tales condiciones, no ha mediado un despido como pretende calificarlo la Resolución atacada del A Quo, sino que se trata de una extinción del contrato de trabajo dentro de dicho periodo de prueba ya citado, comunicada por la empresa al denunciante...".* Finalmente expresa: *"Que también resulta agravante, para la demandada, la circunstancia que se admitiera la cautelar, y se librara el oficio correspondiente, en violación del art. 459 CPCC que impone, como recaudo previo e imperativo, que el solicitante preste fianza o contracautela suficiente...una medida cautelar, que ha sido librado sin cumplir uno de los recaudos esenciales para su validez. En efecto, la exigencia de contracautela está expresamente prevista en la norma citada, como también sus excepciones (art. 460 CPCC), no alcanzando ellas al actor. Por ese motivo señalamos que la resolución admitiendo la cautelar y el posterior libramiento del oficio, configuran actos procesales nulos y carentes de eficacia jurídica por el motivo expresado, vicios que alcanzan también al oficio despachado.".* Al respecto, en primer lugar corresponde señalar que si bien

Expediente SAC 9279099 - Pág. 7 / 16 - N° Res. 193

la medida autosatisfactiva -que debe ser encuadrada dentro de la categoría de "procesos urgentes"- no está formalmente receptada en nuestro procedimiento, la jurisprudencia ha reconocido su procedencia respondiendo a necesidades de los justiciables frente a perjuicios inminentes o irreparables (arg. art. 484 del C. de P. C. y C.) a las que la función judicial debe atender y que se tramitan inaudita pars, siendo para ello necesarios tres presupuestos: que exista peligro en la demora, una fuerte probabilidad de que lo pedido sea atendible (no basta con la verosimilitud) y que se preste una contracautela, en la medida necesaria. Se trata de *"una solución urgente no cautelar, despachable in extremis, que procura aportar una respuesta jurisdiccional adecuada a una situación que reclama una pronta y expedita intervención del órgano judicial y posee la característica de que su vigencia y mantenimiento*

no depende de la interposición coetánea o ulterior de una pretensión principal” (Juz. Civ. y Com. N° 1 de Pergamino, 24/09/98, L. L. B. A., 1998-1433, citado por Jorge A. Kielmanovich en “Medidas cautelares”, Rubinzal-Culzoni Editores”, Santa Fe, 2000, pág. 37). En este tipo de medidas o procesos autónomos en los que por las causas en que se fundan no aparece en principio como natural que la parte contraria sea previamente oída sino en casos excepcionales, el concepto de la mera “verosimilitud” del derecho o interés invocado, propio de las medidas cautelares, no resulta una categoría suficiente a la luz de la enérgica, simplificada y definitiva intervención jurisdiccional que en ellos se autoriza, por lo que cabe hablar más bien de la comprobación de su existencia en un grado que se asemeja mucho más a la certeza que a la probabilidad, si bien sujeto paradigmáticamente al prudente criterio del magistrado (Kielmanovich, Jorge A., ob. cit., pág. 38). En el caso que nos ocupa considero justificada la admisión por el a quo de la acción interpuesta por la parte actora, en tanto en el *sub examine* ante la prohibición establecida por el decreto 329/2020 el despido sin causa del Sr. Sonzini genera razonablemente la necesidad de una respuesta jurisdiccional pronta y expedita. Ahora bien, dirigiendo nuestro análisis al fundamento jurídico en el que el accionante ha basado su acción, cabe señalar en primer término que es cierto que en el marco

Expediente SAC 9279099 - Pág. 8 / 16 - N° Res. 193

de lo opinable y especulativo pueden formularse consideraciones respecto de la conveniencia en general de la aplicación del decreto 329/20 que prohíbe los despidos incausados y los motivados en razones económicas y de fuerza mayor en el contexto de la crítica situación económica que atraviesa nuestro país -que incluye tanto a trabajadores como a empleadores agravada a partir de la irrupción de la pandemia del virus Covid-19 y las consiguientes restricciones que se han dispuesto en orden a la prevención sanitaria, y en particular con respecto a ciertas actividades laborales o determinadas etapas de la contratación del trabajo como es el período de prueba regido por el art. 92 bis de la L. C. T. Pero tales consideraciones en todo caso exceden el objeto propio de la actividad jurisdiccional. Según surge de los considerandos del decreto mencionado, ponderando el impacto directo de las medidas de aislamiento preventivo social obligatorio sobre la actividad económica del país y en el sistema de producción de bienes y servicios, señala el Poder Ejecutivo Nacional que ha dispuesto la constitución de un Fondo de Afectación Específica en el marco de la Ley N° 25.300 y sus modificatorias, Fondo de Garantías Argentino (FoGAR), con el objeto de otorgar garantías para facilitar el acceso por parte de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas a préstamos para capital de trabajo y pago de salarios, y el decreto que crea el Programa de “Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción” para empleadores y empleadoras y trabajadores y

trabajadoras afectados por la emergencia sanitaria y la coyuntura económica; así como por el decreto N° 316/20 que prorroga el Régimen de Regularización tributaria establecido en el último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 27.541, entre otras de las muchas normas ya dictadas. Se indica en este sentido que “... *en esta normativa se estableció una serie de medidas que tienen como objetivo ayudar a las empresas a sobrellevar los efectos de la emergencia entre ellas, la postergación o disminución de diversas obligaciones tributarias y de la seguridad social, la asistencia mediante programas específicos de transferencias de ingresos para contribuir al pago de los salarios y la modificación de procedimientos para el acceso a estos beneficios, en función de la gravedad de la situación del sector y del tamaño*

Expediente SAC 9279099 - Pág. 9 / 16 - N° Res. 193

de la empresa. Asimismo, se han dispuesto garantías públicas con el fin de facilitar el acceso al crédito de micro, medianas y pequeñas empresas (MiPyMES)”. Así entiende el Poder Ejecutivo Nacional que, como correlato a estas medidas de apoyo y sostén para el funcionamiento de las empresas, en este contexto de emergencia, corresponde proteger en forma directa a los trabajadores evitando que pierdan sus puestos de trabajo, “... *ya que el desempleo conlleva a la marginalidad de la población*”. Invocando las obligaciones asumidas por nuestro país en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y con el objetivo de preservar la paz social, se sostiene en dichos considerandos del decreto 329/2020 que corresponde adoptar medidas transitorias, proporcionadas y razonables, con el fin de garantizar el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante su trabajo, que le asegure condiciones de existencia dignas para ellas y para sus familias, cumpliendo así con la manda del art. 14 bis de la Constitución Nacional que impone la protección de las leyes para el trabajo en sus diversas formas. Es entonces a través del prisma de tales fundamentos que expresan la voluntad del Poder Ejecutivo Nacional que deben ser interpretadas las normas que integran el referido decreto, el que establece en su art. 2: “Prohíbense los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por el plazo de SESENTA (60) días contados a partir de la fecha de publicación del presente decreto en el Boletín Oficial”, ello en el marco de la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social establecida por la ley 27.541, la ampliación de la emergencia sanitaria dispuesta por el Decreto N° 260/20 y su modificatorio, el decreto N° 297/20 que estableció la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” (art. 1°). El art. 4 dispone en consecuencia que los despidos que se dispongan en violación de lo dispuesto en el artículo 2° no producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus

condiciones actuales. El tenor general del art. 2 del decreto 329/2020 nos trae el recuerdo de aquella clásica regla interpretativa latina *“Ubi lex non distinguit nec nos*

Expediente SAC 9279099 - Pág. 10 / 16 - N° Res. 193
distinguere debemus” (donde la ley no distingue no debemos distinguir). El decreto 329/2020 prohíbe a los empleadores disponer despidos sin causa o por falta o disminución de trabajo o fuerza mayor como una regla general sin establecer excepciones de ninguna índole, esto es en el particular, no distingue si se trata de un vínculo laboral por tiempo indeterminado que se encuentra en el período de prueba o si ya se encuentra consolidado en el marco de la estabilidad impropia que caracteriza a nuestro sistema jurídico-laboral. Es precisamente en dicho marco que, bajo la emergencia pública declarada en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social establecida por la ley N° 27.541, la ampliación de la emergencia sanitaria dispuesta por el decreto N° 260/20 y su modificatorio, el decreto N° 297/20 que estableció la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, su prórroga hasta el día 12 de abril inclusive, y sus normas complementarias, de manera excepcional se establece esta prohibición de despidos a través del decreto 329/2020. Forzar en consecuencia una interpretación diferente implicaría por tanto hacer decir al decreto algo que no dice, tanto en lo que refiere a su literalidad como a su interpretación teleológica y espíritu (arg. art. 2 del Código Civil y Comercial), deviniendo así la labor del judicante en la de un legislador (C. S. J. N., Fallos, 308:1745), ello en transgresión al reparto constitucional de atribuciones que hace a la esencia de nuestro sistema republicano (art. 1° de la C. N.). Tiene dicho la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación: *“La primera regla de interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador y la primera fuente para determinar esa voluntad es la letra de la ley”* (Fallos, 308:1745; 312; 1098; 313:254); *“La primera fuente de exégesis de la ley es su letra y cuando ésta no exige esfuerzo de interpretación debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por la norma”* (Fallos, 311:1042). Y más allá del criterio literal, es un principio básico de la hermenéutica jurídica que, dando pleno efecto a la intención y voluntad del legislador, debe preferirse la inteligencia que favorece y no la que dificulta los fines perseguidos por la norma,

Expediente SAC 9279099 - Pág. 11 / 16 - N° Res. 193
no pudiendo por ende el intérprete prescindir de su *ratio legis* y espíritu. Complementariamente a ello y aún en la hipótesis de falta de claridad de la norma jurídica, en el plano específico del Derecho del Trabajo el art. 9 de la L. C. T. establece en su segundo párrafo que *“Si la duda recayese en la interpretación o alcance de la ley, o en apreciación de la*

prueba en los casos concretos, los jueces o encargados de aplicarla se decidirán en el sentido más favorable al trabajador”. Tal regla como manifestación del principio protectorio contiene una directiva a los operadores jurídicos (jueces, funcionarios administrativos, árbitros, las mismas partes) para que, en caso de duda respecto del sentido de una norma, se pronuncien en el sentido más favorable al trabajador (Etala, Carlos Alberto, “Contrato de Trabajo Ley 20.744 texto ordenado según decreto 390/76 -Comentada, anotada y concordada con las leyes de reforma laboral y demás normas complementarias”, octava edición actualizada y ampliada, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2019). Cabe aquí aclarar que al referirnos al “legislador” lo hacemos en un sentido lato, en tanto al tratarse el decreto 329/2020 de un decreto de necesidad y urgencia, en su oportunidad el Congreso de la Nación deberá expedirse al respecto en términos del inc. 3 del art. 99 de la Constitución Nacional. Asimismo, debe entenderse que en el marco de la protección contra el despido arbitrario consagrada en el art. 14 bis de nuestra Constitución, la que se ha traducido en la obligación de indemnizar al trabajador despedido sin justa causa, la norma en cuestión y sus sucesivas prórrogas deberán guardar una relación razonable respecto de las circunstancias y hechos que las han motivado, teniéndose presente su carácter temporal y excepcional. Bajo todas estas consideraciones, estimo que en lo que hace al período de prueba previsto por el art. 92 bis de la L. C. T., el que en su primer párrafo permite a las partes “... extinguir la relación durante ese lapso sin expresión de causa, sin derecho a indemnización con motivo de la extinción, pero con obligación de preavisar según lo establecido en los artículos 231 y 232”, tal facultad en el caso del despido incausado por parte del empleador ha quedado *ipso iure* suspendida mientras esté vigente esta prohibición. Es sabido que, en rigor, no existen despidos sin causa,

Expediente SAC 9279099 - Pág. 12 / 16 - N° Res. 193

por cuanto siempre hay una motivación por la que el empleador dispone la ruptura del contrato; lo que nuestra legislación permite es que eventualmente tal causa pueda no ser invocada al despedir al trabajador. El art. 92 bis de la L. C. T. admite en esa etapa del vínculo por tiempo indeterminado que el empleador pueda despedir al dependiente “sin expresión de causa” -por lo que estamos ante la misma categoría extintiva prevista por la ley en general para las relaciones individuales del trabajo- eximiéndolo del pago de una indemnización por despido, lo que ya de algún modo surgía de lo establecido por el art. 245 de la L. C. T., antes de la incorporación del período de prueba a través de la ley 24.465 en el año 1995, al prever la procedencia de tal resarcimiento contabilizando un salario por año de servicio a partir de la fracción mayor a tres meses. En el caso de autos, la parte actora dice en su demanda que: *“Frente a la negativa de la empresa de otorgarle tareas, en fecha 20 de abril del cte. el actor*

envió TCL (CD N° 643689371) solicitando que aclare situación laboral, atento la normativa protectoria laboral de emergencia temporal establecida mediante Decreto de Necesidad de Urgencia N° 329/2020, y bajo apercibimiento de ley. Mediante CD 911821015 de fecha 23/04/2020, recepcionada en fecha 04/05/2020, la empresa contestó el Telegrama enviado manifestando que en fecha 14 de abril del cte. había sido despedido en los términos del art. 92 bis, por lo que nada más debía reclamar por dicho concepto atento la finalización de la relación de trabajo”. No puede considerarse -más allá del régimen especial de dicho período en el que se habría encontrado la relación laboral a tenor de la tesis sostenida por la accionada- que tal despido haya sido dispuesto causadamente, en tanto tal comunicación sólo contiene un elemento descriptivo –esto es, que el vínculo laboral se habría encontrado en esa etapa- sin alusión alguna a un motivo fáctico relativo a una hipotética conducta del trabajador. En el marco del decreto 329/2020 y sus posteriores prórrogas, y a los fines de una interpretación armónica, debe entenderse que durante el período de prueba no está permitido - mientras esté vigente la prohibición legal- el despido sin invocación de causa, por lo que, si el empleador estuviera disconforme respecto de la prestación laboral del dependiente, deberá

Expediente SAC 9279099 - Pág. 13 / 16 - N° Res. 193

extinguir el vínculo expresando –y eventualmente probando- esa causal. Esta última en tal hipótesis deberá ser objeto de la apreciación de los jueces bajo lo preceptuado al respecto por el art. 242 de la L. C. T.; esto es, considerando “... el carácter de las relaciones que resulta de un contrato de trabajo, según lo dispuesto en la presente ley, y las modalidades y circunstancias personales en cada caso”, en este caso valorando prudencialmente los hechos a la luz de la finalidad del período de prueba como un tiempo inicial que posibilita el conocimiento recíproco de las partes. Asimismo, en cuanto en la resolución atacada el Sr. Juez a quo ordena la aplicación de astreintes en la suma de dos *ius* diarios hasta su efectivización, la parte accionada señala que los mismos están reservados para la hipótesis de incumplimiento de la sentencia principal firme, pero es del caso destacar que el art. 804 del Código Civil y Comercial de la Nación establece: “Sanciones Conminatorias”. Los jueces pueden imponer en beneficio del titular del derecho, condenaciones conminatorias de carácter pecuniario a quienes no cumplen deberes jurídicos impuestos en una resolución judicial...”, de lo que surge que la norma no hace la distinción pretendida por el impugnante, considerando equitativo y razonable reducir el apercibimiento de la aplicación de astreintes a un *ius* por día de retardo. En cuanto a que el impugnante se agravia por la circunstancia que se admitiera la cautelar y se librara el oficio correspondiente sin el recaudo previo de la contracautela suficiente, conviene recordar que la medida autosatisfactiva es una acción que por su

naturaleza requiere una resolución urgente, quedando la exigibilidad de la contracautela sujeta al prudente arbitrio judicial. Ello tiene lugar en el marco de la existencia de una fuerte probabilidad de la existencia del derecho en cabeza del peticionante, sin que implique total certeza. Teniendo presente esto último, en tanto se trata de un medio de tutela extraordinario y que la resolución se dicta inaudita parte, considero que en este caso corresponde establecer que la orden de reinstalación del actor debe cumplirse en el plazo establecido por el *a quo*, previo ofrecimiento y ratificación de la fianza de tres letrados. En definitiva, en orden a estas consideraciones, estimo que debe disponerse el rechazo del

Expediente SAC 9279099 - Pág. 14 / 16 - N° Res. 193

recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, confirmando la sentencia en crisis pronunciada por el Sr. Juez de Conciliación de Sexta Nominación. No obstante, a partir de la reducción de las astreintes ordenadas por el *a quo* y lo dispuesto en relación a la contracautela, corresponde establecer que en esta instancia las costas sean por el orden causado, debiendo diferirse la regulación de los honorarios a los profesionales intervinientes para cuando haya base definitiva para ello, previo cumplimiento de la acreditación de sus respectivas condiciones tributarias. Así voto. **A LA CUESTIÓN PLANTEADA, LA SRA. VOCAL GRACIELA MARIA DEL VALLE GALOPPO, DIJO:** Que comparte en todos sus términos los fundamentos expuestos, por lo que adhiere al voto del Vocal preopinante. **A LA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SR. VOCAL DR. LUIS FERNANDO FARIAS, DIJO:** Que comparte la decisión asumida por el señor vocal de primer voto, con la sola excepción de la imposición de costas de esta instancia, que entiende deben ser soportadas por la vencida, en función de las previsiones establecidas por el Art. 28 de la ley 7.987. Por todo lo expuesto, la Sala Tercera de la Excm. Cámara del Trabajo integrada por el Sr. Vocal Luis Fernando Farías, por mayoría, **RESUELVE: I.** Rechazar la apelación interpuesta por la firma “Anjor S. A.” en contra del Auto N° 51 del 16/06/2020 dictado por el Sr. Juez de Conciliación de Sexta Nominación de esta ciudad de Córdoba en cuanto dispone hacer lugar a la medida autosatisfactiva promovida por el Sr. Nahuel Antonio Sonzini en la que reclama la reinstalación a su puesto de trabajo en virtud de lo dispuesto por el decreto 329/2020. **II.** Ratificar por lo tanto lo dispuesto por el Sr. Juez de Conciliación en tanto ordena que en el plazo de 24 horas de quedar firme la presente resolución, se reincorpore al accionante a su puesto de trabajo en las mismas condiciones que se encontraba al 14/04/2020 (fecha del despido), previo ofrecimiento y ratificación de la fianza de tres letrados; reduciendo el apercibimiento de la aplicación de astreintes a un ius por día de retardo. **III.** Costas en esta instancia por el orden causado. **IV.** Diferir la regulación de los honorarios de los letrados

intervinientes, doctores: Eduardo Andrés Piscitello, Santiago Andrés Vercellone y María

Expediente SAC 9279099 - Pág. 15 / 16 - N° Res. 193
Martha Terragno para cuando exista base suficiente (art. 26 ley 9459). Protocolícese, hágase
saber y remítanse al Juzgado de origen a sus efectos.

Texto Firmado digitalmente por: **PROVENSALE Federico Guillermo** VOCAL DE CAMARA

Fecha: 2020.10.13

GALOPPO Graciela Maria Del Valle

VOCAL DE CAMARA

Fecha: 2020.10.13

FARIAS Luis Fernando

VOCAL DE CAMARA

Fecha: 2020.10.13